

AXE 4 — DROITS DU PATIENT ET SECRET PROFESSIONNEL

(Bloc 1 – Module 1 : Établir une communication adaptée)

Objectif :

Garantir une communication respectueuse, légale et éthique avec le patient et son entourage, tout en protégeant les informations de santé.

Le respect des droits du patient est une obligation professionnelle.

❖ Le droit à l'information

Principe :

Le patient a le droit d'être informé de manière claire, loyale et adaptée sur :

- ✓ Son état de santé,
- ✓ Les soins proposés,
- ✓ Les risques prévisibles,
- ✓ Les alternatives possibles.
- ✓

L'information doit être compréhensible et adaptée au patient.

❖ Le consentement aux soins

Définition

Le consentement est l'accord libre et éclairé du patient après information.

Points absolue:

- ◇ Le consentement est recherché systématiquement
- ◇ Il peut être oral
- ◇ Il peut être retiré à tout moment

✗ Soigner sans informer ✓ Informer pour consentir

❖ Le refus de soins

Définition :

Un patient peut refuser un soin, même si ce refus met sa santé en danger.

Alors que faire :

- ✓ Informer des risques
- ✓ Vérifier la compréhension
- ✓ Respecter la décision
- ✓ Tracer et transmettre le refus

Le refus n'annule pas la relation de soin.

❖ **Le secret professionnel**

Définition :

Le secret professionnel protège toute information concernant la santé, la vie privée ou la situation sociale du patient.

Qui est concerné :

- ✓ Tous les professionnels de santé
- ✓ Les personnes participant aux soins

✗ Divulguer une information ✓ Protéger la confidentialité

❖ **🏛️ Dérogations au secret professionnel**

Le secret peut être levé dans des cas précis est seulement dans ces cas :

- ✓ Danger grave et imminent
- ✓ Signalement obligatoire
- ✓ Partage d'informations entre professionnels pour les soins

👉 **Toujours dans l'intérêt du patient.**

❖ **Cas particuliers:**

Il existe toujours des exceptions à une règle :

→ Mineur:

- ◇ Information adaptée à l'âge
- ◇ Consentement des titulaires de l'autorité parentale (sauf exceptions)

→ Majeur protégé:

- ◇ Information systématique
- ◇ Décisions selon le régime de protection

→ Personne de confiance

- ◇ Désignée par le patient
- ◇ Consultée si le patient ne peut s'exprimer

À ne pas confondre :

Secret professionnel ✗ Discretion personnelle

Information ✗ Convaincre

Consentement ✗ Obligation

I.C.R.S

Informer

Consentir

Refuser

Secret

Respecter les droits du patient, c'est déjà le soigner.